בעניין:

הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
מספר מפלגה 59-900002-3
המלך ג'ורג' 38 תל אביב
טלפון משרד: 03-6210605
דואר אלקטרוני *mali@likud.org.il*
באמצעות עוה"ד אילן בומבך ואח' **ממשרד עו"ד אילן בומבך ושות'** רח' ויצמן 2 (מגדל אמות השקעות, קומה 14)
תל אביב יפו טל': 03-6932090; פקס: 03-6932091
ilan@bombachlaw.co.il

<u>המבקשת</u>;

-נגד-

רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת
מספר מפלגה 59-900034-6
ת"ד 3279 טירה 44915
טלפון משרד: 09-7936662 : נייד 050-5302506
ב"כ הרשימה - דהאמשה יחיא

היועצת המשפטית לממשלה
באמצעות ב"כ עו"ד מפרקליטות המדינה – מחלקת הבג"צים, משרד המשפטים, שדרות וולפסון 2, קריית הממשלה ע"ש דוד בן-גוריון ירושלים, ת"ד 49029, מיקוד 9149001 טל': 073-3925590; פקס: 02-6467011
דוא"ל: HCJ-dep@justice.gov.il

<u>המשיבים</u>;

<u>בקשה לפסילת רשימת רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת</u>

מכוח סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מתבקשת להפעיל את סמכותה בדבר אישור רשימות מועמדים על פי סעיף 63 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 ("**חוק הבחירות לכנסת**") ולקבוע כי רשימת המועמדים שהגישה רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת בבחירות לכנסת ה-26 ("**רע"מ**"), מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת ("**חוק היסוד**").לא

<u>תמצית בקשת הפסילה ועיקרי הטיעון</u>

1. עניינה של בקשה זו במניעת השתתפותה של רשימת רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת בבחירות לכנסת ה-26, מכוח שתי עילות הפסילה הקבועות בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, **תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל** וזאת לצד **שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית**. זאת לאור שורה של פעולות והתבטאויות לאורך השנים ובמיוחד בשנים האחרונות, כפי שיפורט להלן.

2. הדברים מקבלים משנה תוקף בנסיבותיה החריגות של העת הזו. מדינת ישראל מצויה במלחמה שנפתחה במתקפת הטרור הרצחנית של ארגון הטרור חמאס ביום 7.10.2023, ובמציאות זו מתחייבת בחינה קפדנית של התבטאויות ומעשים הנוגעים לארגוני הטרור ובמיוחד לארגון הטרור חמאס, בנוגע למאבק המזוין נגד מדינת ישראל, למתן לגיטימציה למאבק כזה, לשלילת אופייה היהודי של המדינה ולעצם זכותו של העם היהודי ביחס לארץ ישראל.

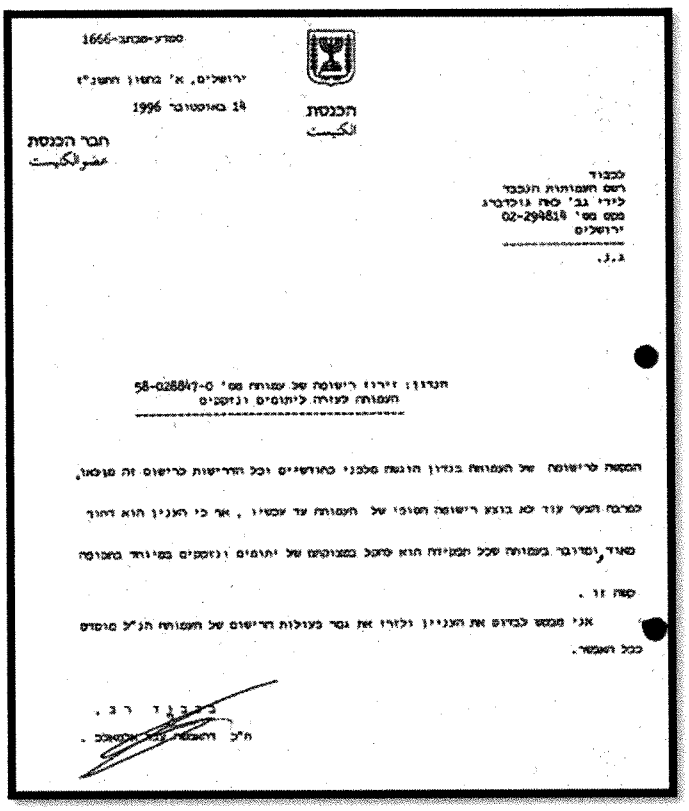
3. יו"ר רע"ם עצמו הבהיר כי התבטאויותיו הפומביות מנוסחות באופן המותאם למגבלות המשפטיות על השתתפות בבחירות, וזאת כדי למנוע את פסילת רע"מ, וכאשר הוא מדבר בקול אחד בעברית לקהל היהודי-ישראלי ובקול אחר בשפה הערבית לקהל הערבי, מוסלמי ופלסטיני.

4. הבקשה נשענת על תשתית ראייתית מצטברת, המשלבת את מטרותיה המוצהרות של רע"ם, פעילותה הפרלמנטרית, התבטאויות ראשיה ומועמדיה והזיקה הארגונית והפרסונלית שבין רע"ם, התנועה האסלאמית והעמותות הפועלות במסגרתה.

5. מאז הליך הפסילה הקודם כנגד מפלגת רע"ם שנדון ערב הבחירות לכנסת ה-25, התווספה תשתית ראייתית משמעותית. בדוח פיקוח של משרד המשפטים מיום 7.7.2025 נקבע, בין היתר, כי עמותת סיוע 48 (שהוקמה בידי רע"ם והתנועה האסלאמית) העבירה כספים וקיימה פעילות משותפת עם **ארגוני טרור מוכרזים** וכן עם ארגונים שקיים לגביהם חשד משמעותי **לזיקה לחמאס** [נספח 10 לבקשה]:

> **33. מכל המפורט עולה, כי העמותה מקיימת פעילות משותפת ואף העבירות כספים לארגוני טרור מוכרזים או ארגונים אשר קיים לגביהם חשד משמעותי לזיקה לארגון החמאס או לפעילות במדינת אויב. כידוע, חוק העמותות קובע כי על עמותה לפעול לקידום מטרותיה המאושרות שהינן מטרות חוקיות בלבד. פעילות משותפת עם גופים מוכרזים או בעלי זיקה לארגוני טרור, מעלה כי העמותה מקיימת פעילות שאינה חוקית, תוך הפרת חוק העמותות. כמו כן, לא ניתן לעקוב אחר נתיב הכסף ולקיים בקרה ופיקוח נאותים על מנת לוודא שהעמותה מתנהלת על פי דין.**

6. ראוי להדגיש כבר בפתח הדברים, כי עמותה 48 – העמותה לעזרה ליתומים ונזקקים (ע"ר), שנמצא לגביה כי מימנה ארגוני **טרור מוכרזים ואף את ארגון הטרור הרצחני חמאס**, הוקמה על ידי **חה"כ עבד אל-מאלכ דהאמשה** בעת כהונתו כחבר הכנסת וכיו"ר **רשימת רע"ם** ובשימוש בתפקידו ותוארו, ונייר המכתבים והלוגו הרשמיים של הכנסת [נספח 4 לבקשה].



הכנסת
הכנסת

חבר הכנסת
عضو الكنيست

7. כל זאת, לצד התבטאויות חריפות וישירות של יו"ר רע"ם כיום, שיש בהן כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל וגם תמיכה במאבק מזוין כנגד מדינת ישראל. ראוי להפנות גם להצהרתו העדכנית והאחרונה מיום 26.8.2026 של יו"ר הרשימה מנסור עבאס, כי "**יהודיות המדינה היא מציאות קיימת שנכפתה עלינו, ולא אנחנו בחרנו בה. זו בחירתו של הרוב היהודי ואינה דרישה שלנו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל אותה הלכה למעשה, <u>שאם לא כן הן ייפסלו בבחירות לפרלמנט</u> ולרשויות המקומיות**" [נספח 21 לבקשה].

8. אמנם רע"ם למדה להשתלב במשחק הפרלמנטרי הישראלי. אך השתלבותה זו אינה משקפת שינוי במטרות היסוד של הרשימה. להיפך – **יו"ר הרשימה עצמו הצהיר כי כל הצהרותיו מותנו לכאורה, באופן מלאכותי, כדי להכשיר את התמודדותו וכדי למנוע את פסילתו ופסילת רשימתו**. המצע, הפעילות הפרלמנטרית, ההתבטאויות וממצאי הפיקוח החדשים מציבים תשתית משמעותית לכך כי ערכי התנועה האסלאמית ומפלגת רע"ם נותרו על כנם, ללא שינוי אמיתי למרות **הפרגמטיזם הפוליטי המעושה שהמפלגה מנסה להציג כלפי הקהל היהודי-ישראלי**.

9. מצעה הרשמי של רע"מ, אותו נהגה בעבר לפרסם, הציג תפיסה סדורה וברורה באשר לדמותה החוקתית והלאומית הרצויה לשיטתה של מדינת ישראל. בראש ובראשונה, מצעה של רע"מ ביקש לקדם את "סיום הכיבוש הישראלי והקמת מדינה פלסטינית ובירתה

ירושלים המזרחית"; "פינוי ההתנחלויות"; "**הפסקת ... ייהוד ירושלים**"; "מתן זכות השבות לפליטים הפלסטינים"; "**שחרור כל האסירים הפלסטינים**."; "**נסיגת ישראל מכל האדמות** הערביות הכבושות מאז 1967 כולל הגולן הסורי ודרום לבנון; "חיזוק הדמוקרטיה בישראל שצריכה להיות **מדינת כל אזרחיה**."; "**שינוי הסמלים במדינה**"; "**ביטול חוק השבות** הגזעני"; "**ושחרור כל האסירים הפוליטיים**" [הדברים הובאו בלשונו המקורית של המצע].

10. ודוק: רע"ם אכן פעלה בשנים האחרונות להוציא את מצעה מן הכוח אל הפועל, באמצעות פעולות פרלמנטריות בכנסת שיש בהם כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וניסיון לשינוי חוקתי של ערכי היסוד של מדינת ישראל, בפרט בדמות **הצעת חוק-יסוד: מדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת** שקודמה על ידי נציגיה בכנסת ה23 בשנת 2020 [נספח 19 לבקשה]. בהצעת חוק יסוד זו, באים לידי ביטוי עיקרי מצעה של רע"מ, לרבות הגדרת המדינה "**מדינת כל אזרחיה**" (סעיפים 1, 2, 3, 4 להצעת חוק היסוד), "פינוי ההתנחלויות" ו-"**נסיגת ישראל מכל האדמות** הערביות הכבושות מאז 1967 כולל הגולן הסורי ודרום לבנון" (סעיף 5 להצעת חוק היסוד), "**שינוי הסמלים במדינה**" (סעיפים 6 ו-7 להצעת חוק היסוד), ו-"**ביטול חוק השבות**" (סעיפים 8 ו-11 להצעת חוק היסוד).

11. התשתית שבפני הוועדה נשענת על רצף אידיאולוגי, פרלמנטרי, ארגוני ומעשי, שאליו נוספו בשנים האחרונות ממצאים רשמיים חדשים ומשמעותיים ביחס למימון ארגוני טרור. מכלול זה מקים, את אותה "מסה קריטית" של ראיות ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות הנדרשת בפסיקה, ואשר מבססות את עילות הפסילה הקבועות בסעיפים 7א(א)(1) ו-7א(א)(3) לחוק-יסוד: הכנסת.

12. לפיכך מתבקשת ועדת הבחירות המרכזית לקבוע כי רשימת רע"ם מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26.

א. <u>רשימת רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת בבחירות לכנסת ה-26</u>

13. במסגרת הבחירות לכנסת ה-26 מתמודדת המשיבה תחת הכינוי "**רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת**" ורשימת המועמדים מטעמה הוגשה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 ביום 7.9.2026.

14. עשרת המועמדים הראשונים ברשימת רע"ם לכנסת ה-26 הם: מנסור עבאס, יואב סגלוביץ', וליד טאהא, ואליד אלהואשלה, אימאן חיטיב-יאסין, יאסר חוג'יראת, אבראהים אלטורי, עבד אלכרים מסרי, עבד אלכרים עזאם, אבראהים אבו לבן. הרשימה המלאה שהוגשה לוועדת הבחירות כוללת מועמדים נוספים, ובהם גם פעילים ובעלי תפקידים ותיקים המזוהים לאורך השנים עם רע"ם ועם התנועה האסלאמית.

-- רשימת רע"מ המלאה, כפי שפורסמה לאחר סגירת הרשימות, מצורפת לבקשה כ<u>**נספח 1**</u>.

ב. <u>על הדמוקרטיה ועל הזכות לבחור ולהיבחר</u>

15. הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות לכנסת, הן מנשמת אפו של המשטר הדמוקרטי, והן מעוגנות כזכויות יסוד חוקתיות בגדריו של חוק-יסוד: הכנסת (להלן: "**חוק היסוד**") (ע"ב 1/88 **ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת**, פ"ד מב(4) 177, 185; ע"ב 2/84 **משה ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת-עשרה**, לט(2) 225 (1985); בג"צ 7157/95 **ארד נ' יושב-ראש הכנסת** ואח', בעמ' 587; א"ב 1806/19 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ. ד"ר עופר כסיף** (18.07.2019)) 269; א' בנדור, "זכות המועמדות בבחירות לכנסת" **משפטים** יח (תשמ"ח-מ"ט)).

16. יחד עם זאת, זכות חוקתית ויסודית זו להיבחר לכנסת, איננה זכות מוחלטת והיא ניתנת להגבלה ולשלילה, בהתאם להוראות חוק היסוד בהתקיימן של נסיבות מסוימות, חריגות ומחמירות.

17. צעד חריג כזה יינקט לשם שמירה על הדמוקרטיה עצמה, ועל מנת שתוכל הדמוקרטיה לעמוד על המשמר ועל זכותה להתגונן מפני הפגיעה האנושה הצפויה לה. בית המשפט העליון, כבר עמד בעבר על זכותה של הדמוקרטיה בכלל וכן של הדמוקרטיה הישראלית, להגן על עצמה, כפי שקבע כב' השופט (בדימ') זוסמן בפרשת ירדור, עוד לפני ביסוס הזכות בחוק-יסוד: הכנסת:

> "***דמוקרטיה רשאית להגן על עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים המבקשים לעשות שימוש בדרכים דמוקרטיות לשם שלילת הדמוקרטיה. זהו הביטוי לרעיון הדמוקרטיה המתגוננת.***" (ע"ב 1/65 **ירדור נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית, פ"ד יט** 365 (3) וראו גם: רע"א 7504/95 **גאנם יאסין נ' רשם המפלגות**, נ(2) 045 (1996)).

18. ואכן עיקרון זה מצא דרכו אל חוק היסוד, בסעיף 7א, המונה שלושה סייגים מפורשים, אשר בהתקיים אחד מהם, על אף זכות היסוד לבחור ולהיבחר הקבועות בסעיפים 5 ו-6 לחוק היסוד, תישלל זכותה של רשימת מועמדים להיבחר לכנסת, בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת:

מניעת השתתפות בבחירות

7א.(א) רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:

(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;

(2) הסתה לגזענות;

(3) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

19. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מוסמכת לקבוע במסגרת אישור רשימות מועמדים על פי סעיף 63 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, כי רשימת מועמדים מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק היסוד, ולדון בבקשת פסילה כנגד רשימת מועמדים.

20. בית המשפט העליון קבע, כי פסילת רשימת מועמדים מהתמודדות בבחירות לכנסת על פי סעיף 7א לחוק היסוד תיעשה במקרים "מובהקים וקיצוניים", שמצביעים על שאיפה דומיננטית המהווה חלק מהפרוגרמה הפוליטית של רשימת המועמדים וכי הרשימה פועלת להגשמת אותן מטרות להוצאתן אל הפועל. על פי הפסיקה, הרף הראייתי הנדרש לביסוס עילת פסילה לפי סעיף 7א(א) לחוק היסוד, הוא רף מחמיר וקפדני, וישנו צורך להוכיח את עילת הפסילה באמצעות הצהרות או מסקנות מפורשות שמשמעותן ברורה, ועל בסיס "מסה קריטית" של ראיות "ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות" (ע"ב 6668/22 **בל"ד ברית לאומית דמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת ה-25** (נבו 9.10.2022) (להלן: "**עניין בל"ד**")).

ג. <u>פסילה לפי סעיף 7א(א)(3) בגין תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור</u>

ג.1. <u>הרקע העובדתי המבסס את עילות הפסילה לפי סעיף 7א(א)(3)</u>

21. רע"ם, הרשימה הערבית המאוחדת, היא תנועה ערבית-אסלאמית הפועלת בזירה הפוליטית בישראל מאז שנות התשעים, והיא מזוהה מראשיתה עם **הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית בישראל**.

22. כיום עומד בראש הרשימה ח"כ מנסור עבאס, אשר מילא לאורך השנים תפקידים מרכזיים הן ברע"ם והן במסגרת התנועה האסלאמית. לדבריו של יו"ר רע"ם "**הרשימה הערבית המאוחדת היא הבית הפוליטי של התנועה האסלאמית**"[1].

23. התנועה הוקמה בשנת 1996 על רקע החלטת הפלג הדרומי להשתלב במערכת הפוליטית הארצית ולהתמודד בבחירות לכנסת, בניגוד לעמדת הפלג הצפוני שהתנגד להשתתפות בבחירות לכנסת, ושמאז הוכרז בשנת 2015 כהתאחדות בלתי מותרת והוצאה מחוץ לחוק[2].

24. המפלגה נרשמה בפנקס המפלגות בשנת 1999 בשם "**רשימת האיחוד הערבי**", ומספרה ברשם המפלגות הוא 599000346.

---

[1] https://www.youtube.com/watch?v=nqvqU2we7WY&t=668

[2] **הקבינט החליט להוציא מחוץ לחוק את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל**, 17.11.2015 זמין לצפייה באתר משרד ראש הממשלה: https://www.gov.il/he/pages/spokecabdec171115

25. יעדי המפלגה המוצהרים בתקנונה, הם "**לייצג את התנועה האיסלמית בישראל, בשיתוף עם יתר הזרמים הפוליטיים בישראל ואנשים עצמאיים, אשר השקפת עולמם ועמדותיהם הפוליטיות יכולות לחסות תחת קורת גג אחת עם השקפות ועמדות המפלגה האיסלמית בישראל ולמנוע אפליה של הציבור המוסלמי ערבי בישראל.**"

-- העתק תקנון מפלגת רע"ם מצורף לבקשה כ**נספח 2**.

26. בתחילת דרכה, פירסמה רע"מ מצע שהיה ציבורי ופומבי ובו פירטה את מכלול תפיסותיה והאידיאולוגיה העומדת מאחורי התנועה והמפלגה. המצע האחרון של רע"מ שפורסם בפומבי הוא זה ששימש אותה בשנת 2002. בכל אופן, מצעה הרשמי של רע"מ שאותר, הציג תפיסה סדורה וברורה באשר לדמותה החוקתית והלאומית הרצויה לשיטתה של מדינת ישראל. בראש ובראשונה, מצעה של רע"מ ביקש לקדם את "סיום הכיבוש הישראלי והקמת מדינה פלסטינית **ובירתה ירושלים** המזרחית"; "**פינוי ההתנחלויות**"; "**הפסקת .. ייהוד ירושלים**"; "מתן זכות השבות לפליטים הפלסטינים"; "**שחרור כל האסירים הפלסטינים.**"; "**נסיגת ישראל מכל האדמות** הערביות הכבושות מאז 1967 כולל הגולן הסורי ודרום לבנון; "חיזוק הדמוקרטיה בישראל שצריכה להיות **מדינת כל אזרחיה.**"; "**שינוי הסמלים במדינה**"; "**ביטול חוק השבות** "; "**ושחרור כל האסירים הפוליטיים**". כך כלשון המצע.

-- העתק מצע הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) שפורסם[3] מצורף לבקשה כ**נספח 3**.

27. מאז הקמתה בשנת 1996, התמודדה רע"ם במערכות בחירות שונות, לעיתים במסגרת עצמאית ולעיתים במסגרת רשימות משותפות עם מפלגות ערביות נוספות[4]. לאורך השנים שימשה רע"ם בתור הזרוע הפוליטית המייצגת את **התנועה האסלאמית** בזירה הפרלמנטרית בישראל. זיקה זו אינה היסטורית או רעיונית בלבד, והיא באה לידי ביטוי לאורך השנים גם בחפיפה מוסדית ופרסונלית בין מוסדות המפלגה, הנהגת התנועה ובעלי תפקידים בגופים המזוהים עמה.

28. בד בבד, לצד הקמת התנועה בשנת 1996, ביום 22.10.1996 נוסדה עמותה על ידי התנועה האסלאמית, הידועה בשם **העמותה האיסלאמית למען יתומים ונזקקים (ע"ר)** ומספרה ברשם העמותות 580288470, ואשר מכונה בשם "**סיוע 48**". העמותה נוסדה על ידי **חה"כ עבד אל-מאלכ דהאמשה**, שכיהן כחבר הכנסת **ויו"ר מפלגת רע"ם** בכנסות ה-14 עד ה-16, וזאת במהלך כהונתו כחבר הכנסת, ואפילו בשימוש נייר המכתבים הרשמי של הכנסת.

---

[3] מתוך דף רע"מ באתר ערוץ הכנסת –https://www.knesset.tv/מפלגות/36614

[4] רע"מ באתר ערוץ הכנסת –https://www.knesset.tv/מפלגות/36614

-- העתק מכתבו של חה"כ עבד אל-מאלכ דהאמשה לרשם העמותות מיום 14.10.1996 מצורף לבקשה כ**נספח 4**.

בהקשר זה יוער, כי גם מי שמונה לשמש כרואה החשבון של עמותת סיוע 48, ושכהונתו הוארכה מעת לעת, הוא אותו רואה חשבון של מפלגת רשימת האיחוד הערבי, רוה"ח מנסור נאיל.

-- החלטת האסיפה הכללית של העמותה על מינוי רו"ח, דוח כספי של עמותת סיוע 48 לצד דוח כספי של מפלגת רשימת האיחוד הערבי מצורפים לבקשה כ**נספח 5**.

29. מחקר "**משחקי השייח**'", שפורסם בשנת 2021 על-ידי ארגון "עד כאן", מיפה את המבנה הארגוני של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית ואת הזיקות שבין התנועה, רע"ם והעמותות הפועלות במסגרתה. לפי המחקר, רע"ם משמשת כזרוע הפוליטית של התנועה האסלאמית, ושעמותת "סיוע 48" - העמותה האסלאמית למען יתומים ונזקקים - מוצגת כזרוע הצדקה המרכזית שלה.

המחקר הצביע על חפיפה מוסדית ופרסונלית בין הגופים, ובפרט על ע'אזי עיסא, מנכ"ל סיוע 48, אשר שימש גם כמועמד רע"ם לכנסת, כחבר צוות המשא-ומתן הקואליציוני וכיו"ר ועידת המפלגה. עוד הפנה המחקר לראיון משנת 2020 שבו עיסא עצמו מסר כי "**התנועה האיסלאמית בראשות שייח' חאמד אבו דעאבס ייסדה את עמותת הסיוע בשנת 1996**". לצד מיפוי הקשרים הארגוניים, המחקר פירט טענות חמורות בדבר פעילות סיוע 48 ברצועת עזה, קשריה עם גורמי חמאס, סיוע למשפחות "שהידים ואסירים" והעברות כספים ופעילות משותפת עם גופים מחוץ לישראל.

-- העתק ממחקר "משחקי השייח" מצורף לבקשה כ**נספח 6**.

30. בריאיון שקיים באתר Ynet ביום 2.11.2021 על רקע הטענות בליכוד שלפיהן מפלגת רע"מ תומכת לכאורה בטרור ומנהלת קשרים עם חמאס, השיב חה"כ מנסור עבאס בקולו כי "העמותות ... היו ידועות", ובתשובה לשאלה לגבי **קשרי העמותה עם ארגון הטרור חמאס**, "לא היה מגע עם חמאס. **יש לנו עמותה שהיא מ-96'**..", עלו תהיות המראיינת "**אז למה בחמאס מודים לעמותה הזאת?**", הוא לא הכחיש זאת, וענה כי בעיקרו של דבר מדובר בתשלומים ליתומים ברצועת עזה מכספים אזרחיים בלבד ולא ממשלתיים, ולאחר שנשאל "אתה חושב שכל הכסף הולך באמת רק למטרות תמימות?... לא מגיע לארגונים בעייתיים?", השיב חה"כ עבאס "אני מזמין אתכם... אנחנו פועלים לפי המודל של ביטוח לאומי... אין מתווכים... זה כספים של תורמים"; ובהמשך טען "**כל שנה אנחנו עוברים ביקורת של משרד המשפטים**"[5].

31. עוד באותו היום, עומת חה"כ עבאס במחקר "משחקי השייח" על במת מליאת הכנסת, על ידי חה"כ איתמר בן גביר. "כל מה שאתם מביאים שם, זה חומר חשוף, אתם לא חשפתם שום דבר. זה הכל היה בכלי התקשורת והאתרים ודפים שלנו, אין לנו מה להחביא...."

[5] הראיון זמין לצפייה: https://www.ynet.co.il/news/article/sjplftrlk

ובהמשך אמר חה"כ עבאס "**אם אתה מוכיח ששקל אחד הגיע לארגון טרור, לאיש טרור, אין שום עדות**."[6]

-- עמודים רלוונטיים מפרוטוקול דברי הכנסת מיום 2.11.2021 מצורפים לבקשה כ**נספח 7**.

32. לקראת הבחירות לכנסת ה-25 במהלך חודש ספטמבר 2022 פרסם פורום המשפחות השכולות בחרנו בחיים! דו"ח שכותרתו "סכנה לישראל מפלגת רע"מ תומכת טרור". הדו"ח מציג את מבנה התנועה האיסלמית והזהות הארגונית, הפרסונלית, האידיאולוגית והמעשית בין התנועה האיסלמית ורע"מ; מציג את התשתית לתמיכתה של התנועה בטרור והמימון שמספקת באמצעות עמותת סיוע 48 למשפחות מחבלים, ארגון הטרור חמאס וגופי טרור; וסוקר את התמיכה האידיאולוגית של רע"מ במחבלים.

-- דו"ח פורום המשפחות השכולות בחרנו בחיים! "סכנה לישראל מפלגת רע"מ תומכת טרור" מצורף לבקשה כ**נספח 8**.

33. בבחירות לכנסת ה-25, הוגשו לוועדת הבחירות לכנסת ה-25 בקשות לפסילת רע"מ מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-25 לפי סעיף 7א לחוק היסוד, על ידי פורום בוחרים בחיים – פורום המשפחות השכולות בחרנו בחיים! - משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה (ע"ר), מס' 580686202 **(פ"ר 3/25)** וכן על ידי "עד כאן" – צעירים למען ישראל (פ"ר 5/25).

בתגובה לבקשת הפסילה, שגובתה בתצהירים מטעמה, **לא הכחישה רע"מ את קשריה לעמותות**. רע"מ השיבה, כי מדובר "**בבקשה המבקשת ליצור תיאוריית קונספירציה מדומיינת לפיה עמותות צדקה רשומות הפועלות בהתאם לחוק מעבירות לכאורה כספים, תרומות וסיוע לארגונים שהוכרזו ע"י שר הביטחון כארגוני טרור, וכי תרומות אלו משמשות כבסיס לתמיכה בארגונים שהוכרזו כארגוני טרור. כל זאת, מבלי להוכיח או אף להצביע על אמירות, מעשים או פעולות של הרשימה או מי מטעמה שנועדו לתמוך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, ואף מבלי לבסס קשר רציונלי ומהימן בין הפעולות הנטענות לבין מי מהרשימה. ... ודוק, אין אף ראיה אחת המצביעה על תמיכתה של הרשימה במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב קל וחומר מסה קריטית בהתאם לדרישות הפסיקה בנדון.**"

-- כתב תשובה מטעם רע"מ בפ"ר 3/25 מצורף לבקשה כ**נספח 9**.

34. והנה. ביום 7.7.2025 השלים משרד המשפטים את דוח תוצאות פיקוח – העמותה האסלאמית למען יתומים ונזקקים (ע"ר) מכתב התראה לפי סעיף 50 (ב) לחוק העמותות, התש"ם – 1980' ("**דוח הפיקוח**").

---

[6] דברי הכנסת ה-24 ישיבה 69 מיום 2 בנובמבר 2021, עמוד 60; זמין גם לצפייה בעמוד ערוץ הכנסת 99: https://www.youtube.com/watch?v=17MMIpI7iY0

-- העתק דוח תוצאות הפיקוח של משרד המשפטים ביחס ל'עמותה 48' מצורף לבקשה כ**נספח 10**.

35. בדוח הפיקוח נסקר כי פעילות העמותה הינה סיוע לנזקקים ויתומים תושבי איו"ש ורצועת עזה, בתוך מדינת ישראל וכן פליטים בטורקיה. נסקר, כי פעילותה מתבצעת באמצעות סניפים בישראל, באיו"ש, בסניפים/נכסים בעזה (משרדים ומחסנים בעזה ובחאן יונס, רפת ושתי מאפיות), וכי בפועל, עיקר פעילותה וכספיה מועברים אל מחוץ לישראל (בעיקר לאיו"ש ולעזה, וכן לטורקיה ומקומות נוספים).

36. בפתח הדוח הודגש "**שעולה חשש כבד לשימוש בנכסי העמותה למטרות זרות. כמו כן, נמצא כי העמותה העבירה כספים והיתה בקשר עם ארגונים המוכרזים כארגוני טרור**".

37. באופן פרטני, נקבע בדוח הפיקוח החמור והחריף, כי העמותה העבירה כספים למספר ארגונים אשר **הוכרזו על ידי שר הביטחון כהתאחדות בלתי מותרת**, וכי העמותה העבירה קרוב למיליון ₪ לארגון '**ח'יר אומה**' וכי כאמור ב"כתב אישום מיום 11.2.24, שהוגש על ידי פרקליטות המדינה, **ארגון זה משתייך לחמאס, ואנשי הארגון הינם פעילי חמאס**" [ההדגשות במקור].

וכפי שכב' שופט בית המשפט העליון ח' כבוב סקר את האישומים באותו העניין בהחלטתו בעע"ר 4802-12-24 **ראמי חביבאללה נ' מדינת ישראל** (נבו 18.12.2024): "כנגד העותרים מנוהלים שני הליכים נפרדים, במסגרת פרשה חמורה העוסקת, בתמצית שבתמצית, בסיוע לגורמים עוינים במלחמה כנגד ישראל. כנגד העותר בעע"ר 27056-12-24 (להלן: חאלד) הוגש כתב אישום בגדרי תפ"ח 21811-02-24, המייחס לו עבירה של קשירת קשר למעשה טרור. כנגד העותר בעע"ר 4802-12-24 (להלן: ראמי) הוגש כתב אישום בגדרי תפ"ח 21871-02-24, המייחס לו עבירות של **מגע עם סוכן חוץ**; **איסור פעולה ברכוש טרור**; **סיוע לאויב במלחמה**; מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה; וקשירת קשר לעבירה שהיא מעשה **טרור**." [ההדגשה של הח"מ].

-- החלטת כב' השופט כבוב בעע"ר 4802-12-24 **ראמי חביבאללה נ' מדינת ישראל** (נבו 18.12.2024) הסוקרת את האישומים, מצורפת לבקשה כ**נספח 11**.

38. באותו דוח פיקוח נסקר הליך בבית המשפט המחוזי בתל אביב ת"א (מחוזי ת"א) 62654-11-23 **העמותה האיסלאמית למען יתומים ונזקקים נ' בנק לאומי לישראל בע"מ** (נבו 9.4.2024), שבו עלה כי פעילות העמותה כללה העברת כ-50 מיליון ₪ בשנת 2023 לרשות הפלסטינית ולעזה, וכי "**בנק לאומי הציג ראיות המלמדות כי העמותה העבירה כספים לעמותת ח'יר אומה וצילומים בהם נראים נציגי העמותה בקשר עם נציגי עמותת ח'יר אומה וכן עם גורמים המזוהים עם החמאס**". [ההדגשה במקור]. ראו בפרט בעמוד 35 להחלטה.

-- העתק מהחלטת כב' השופטת לימור ביבי בת"א (מחוזי ת"א) 62654-11-23 **העמותה האיסלאמית למען יתומים ונזקקים נ' בנק לאומי לישראל בע"מ** (נבו 9.4.2024), מצורף לבקשה כ**נספח 12**.

39. בסופו של הפרק העוסק בקשר לארגוני טרור בדוח הפיקוח, נכתב: "**מכל המפורט עולה, כי העמותה מקיימת פעילות משותפת ואף העברות כספים לארגוני טרור מוכרזים או ארגונים אשר קיים לגביהם חשד משמעותי לזיקה לארגון החמאס או לפעילות במדינת אויב. כידוע, חוק העמותות קובע כי על עמותה לפעול לקידום מטרותיה המאושרות שהינן מטרות חוקיות בלבד. פעילות משותפת עם גופים מוכרזים או בעלי זיקה לארגוני טרור, מעלה כי העמותה מקיימת פעילות שאינה חוקית, תוך הפרת חוק העמותות. כמו כן, לא ניתן לעקוב אחר נתיב הכסף ולקיים בקרה ופיקוח נאותים על מנת לוודא שהעמותה מתנהלת על פי דין.**" [הדגשה במקור].

40. עוד הודגש בדוח הפיקוח, כי סיוע 48 אף קשורה לעמותה נוספת, עם מטרות דומות, כתובת זהה ובעלי תפקידים זהים, בשם עמותת המעשים ההומניטריים (ע"ר) שמספרה 580570950 ושעל פי דוח הפיקוח נמצא כי זו מקיימת פעילות "מחוץ לגבולות ישראל ובמדינת אויב (סוריה) וחשש לקשר ופעילות משותפת עם ארגון טרור מוכרז" . כנגד עמותה זו הגיש משרד המשפטים דוח תוצאות פיקוח עם המלצה לפירוקה ביום 30.12.2024. שם נסקר, כי העמותה ששמה באנגלית HUMAN APPEAL ביקשה לשנות את מטרותיה לצורך שיתוף פעולה עם עמותת 'צדקה' עם שם דומה (Human Appeal International in Ajman) שהוכרזה כבר **כארגון טרור מוכרז בישראל וכהתאחדות בלתי מותרת**.

עוד נסקר בדוח הפיקוח, כי בהליך שהתקיים בבית המשפט המחוזי בנצרת בעניין חסימת חשבון הבנק של העמותה, נכתב בהחלטת כב' השופט הבכיר יונתן אברהם, כי העמותה "*לא הכחישה כי פעלה בשיתוף עם עמותות הפעילות במדינות אויב, כאלו שלא ניתן מכאן להתחקות אחר המקורות אליהם העבירו כספים שתרמה להם לכאורה המבקשת*" [הדגשה במקור].

-- העתק מדוח הפיקוח של משרד המשפטים בעניין עמותת המעשים ההומניטריים (ע"ר) מצורף לבקשה כ**נספח 13**.

לגבי עמותת המעשים ההומניטארים התקיים הליך פירוק ומונה בעל תפקיד לפירוקה, במסגרת פר"ק (מחוזי מרכז) 67776-04-25 **משרד המשפטים-רשמת העמותות נ' עמותת המעשים ההומניטארים** (נבו 5.5.2026), שם נטען בין היתר כי "**קיים חשש לקשר עם גורמי טרור לרבות עמותת סיוע 48**".

-- החלטת כב' השופטת מרב בן-ארי בפר"ק (מחוזי מרכז) 67776-04-25 **משרד המשפטים-רשמת העמותות נ' עמותת המעשים ההומניטאריים** (נבו 5.5.2026) מצורפת לבקשה כ**נספח 14**.

41. להשלמת התמונה יוער, כי במהלך הכנסת ה-25 הוגשה הצעת חוק הכרזה על תנועת האחים המוסלמים ועל הפלג הדרומי בתנועה האסלאמית כארגוני טרור ומחיקת מפלגות התומכות בטרור מפנקס המפלגות, התשפ"ו–2026 (פ/6683/25).

-- הצעת חוק הכרזה על תנועת האחים המוסלמים ועל הפלג הדרומי בתנועה האסלאמית כארגוני טרור מצורפת לבקשה כ**נספח 15**.

ג.2. עילות הפסילה לפי סעיף 7א(א)(3) והתקיימותן - תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור

42. בא"ב 11280/02 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' אחמד טיבי**, נז(4) 1 (2003) פירט כב' הנשיא א' ברק, את אמות המידה הספציפיות שישמשו לצורך פסילת רשימת מועמדים על פי סעיף 7א(א)(3) (3) בגין תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל, בעמ' 26:

> ***"ברור לכול כי ניתן למנוע השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים – או מועמד בודד – אשר הם עצמם חלק מארגון המנהל מאבק מזוין נגד המדינה. כן ניתן למנוע השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים – או המועמד הבודד – אשר אינם נוטלים, הם עצמם, חלק פעיל במאבק מזוין, אך הם תומכים במאבק זה. תמיכה זו יכולה להיות חומרית, וכמוה כנטילת חלק במאבק עצמו. תמיכה זו יכולה להיות פוליטית. זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה כנגד תמיכה פוליטית זו. תמיכה פוליטית זו יכולה ללבוש צורות שונות אשר מעניקות לגיטימציה למאבק המזוין נגד המדינה (ראו סעיף 9(3) של החוק על המפלגות הפוליטיות שנתקבל בספרד ביום 27.6.2002). כמובן, הדרישות הכלליות שעמדנו עליהן (בפיסקה 6 לעיל) החלות לגבי כל עילה למניעת השתתפות בבחירות, צריכות לחול גם לעניין העילה של תמיכה במאבק מזוין נגד המדינה. על-כן צריך שתמיכה (חומרית או פוליטית) היא מאפיין דומיננטי או מרכזי של המפלגה או הרשימה, וכי היא פועלת באופן חוזר ונשנה – ולא אך ספורדי – להגשמתו. כמו כן יש להצביע על ראיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות המלמדות על מטרה זו של רשימת המועמדים או המועמד. אשר לדרישתו של מבחן הסתברותי בהקשר זה – נשאיר התשובה בצריך עיון."***

43. נקבע אם כן, כי תמיכה, בין אם פוליטית ובין אם **חומרית** במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור, באופן חוזר ונשנה, ועל פי ראיות ברורות – עולה לכדי עילת פסילה לפי סעיף 7א(א)(3) לחוק היסוד.

44. מן הכלל אל הפרט. הבקשה דנן מבוססת על ראיות ברורות, המעידות על קשר הדוק, רציף ושוטף, המתקיים בין מפלגת רע"מ, התנועה האיסלאמית, עמותת סיוע 48 ועמותת המעשים ההומניטאריים. קשר זה למעשה אינו שנוי במחלוקת. **כפי שהובא לעיל - העמותה הוקמה על ידי יו"ר רשימת רע"ם בכנסת דאז חה"כ עבד אל-מאלכ דהאמשה**. כמו כן ר' בעניין זה גם את תשובת רע"מ בפ"ר 3/25 וזאת אף לצד הראיון לYNET של חה"כ מנסור עבאס מיום 2.11.21 והתבטאויותיו במליאת הכנסת מאותו היום.

45. בפנינו ראיות מנהליות ברורות וחד משמעיות עם ממצאים חריגים, חריפים וחמורים, שהובאו כנגד העמותות מטעם **משרד המשפטים**, ואשר עברו זה מכבר מסננת של בתי המשפט (בת"א 62654-11-23 ובפר"ק 67776-04-25).

46. שם הוצגה תמונה חד משמעית, כי העמותה שנוסדה כאמור על ידי ראש רשימת רע"ם דאז, פועלת בישראל, באיו"ש, בסניפים ונכסים בעזה וכי היא בקשר ותומכת כספית בארגונים שונים באיו"ש, בעזה ובטורקיה, "**המוכרזים כארגוני טרור**" או אשר "**הוכרזו על ידי שר הביטחון כהתאחדות בלתי מותרת**" ואף ביצע העברת כספים לארגון שקבעה לגביו הפרקליטות כי "**ארגון זה משתייך לחמאס, ואנשי הארגון הינם פעילי חמאס**". כן נקשרה פעילות העמותה עם זו של עמותה נוספת שנקבע לגביה כי זו מקיימת פעילות "**מחוץ לגבולות ישראל ובמדינת אויב (סוריה) וחשש לקשר ופעילות משותפת עם ארגון טרור מוכרז**".

47. ודוק: אפילו לא מדובר בהעברה תמימה (לכאורה) וחד פעמית, אלא מדובר בפעילות שיטתית וקבועה, במהלך השנים, וכך רק כדוגמה שהועלתה בדוח הפיקוח, בשנת 2023 לבדה פעילות העמותה כללה העברות המסתכמות בכ-50 מיליון ₪ (!!) לרשות הפלסטינית ולעזה.

48. אם לא די בכך, לצד המצע, שמלווה גם בפעילות פרלמנטרית ואף בפעילות אזרחית בשטח באמצעות העמותות שנסקרו, לאורך השנים התבטאו ראשי הרשימה ומועמדיה בסוגיות הנוגעות לאופייה של מדינת ישראל, לזהותה הלאומית של המדינה ושלילת יהודיות המדינה. מועמדי רע"ם החריפו את עמדותיהם במהלך הכנסת האחרונה הנוגעות לתמיכה במאבק הפלסטיני וליחס לארגוני הטרור, כמפורט להלן.

49. כך, בנובמבר 2023 ח"כ אימאן ח'טיב-יאסין, המוצבת כיום במקום החמישי ברשימה, ואמרה דברים חריפים ביחס לתיעוד הזוועות ופעולות הטרור של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר, דברים שיש בהם אף משום הכחשה, כאשר הציגה לכאורה כאילו "**לא שחטו תינוקות**" וכאילו "**לא אנסו נשים**"[7]; דברים שבעקבותיהם ועדת האתיקה של הכנסת הרחיקה אותה מישיבות הכנסת והוועדות למשך חודש, אך חרף זאת, ועל אף שיו"ר רע"ם דרש ממנה להתפטר (כלפי חוץ), שבה רע"ם והציבה אותה ברשימתה לכנסת ה-26.

[7] זמין לצפייה באתר ערוץ הכנסת: https://www.knesset.tv/tv-shows/hazira-hamerkazit/article/61440/

-- פרסום מיום 5.11.2023 של דבריה של חה"כ אימאן ח'טיב-יאסין והחלטת ועדת האתיקה של הכנסת מצורפים לבקשה כ**נספח 16**.

50. אף ביחס לחמאס, בראיון שהתקיים אך לאחרונה ביום 5.9.2026, לאחר שחה"כ יואב סגלוביץ, הנמנה כיום על רשימת רע"ם, הגדיר את חמאס "ארגון טרור שצריך להשמיד", יו"ר הרשימה, חה"כ מנסור עבאס, נמנע במכוון מלאמץ הגדרה זו כי מדובר בארגון טרור[8]. עוד בעברו, פרסם יו"ר רע"ם מנסור עבאס פוסט מפורט שעסק בחמאס ובאפשרויות המדיניות שעמדו בפניה. בהתייחסו לאפשרות של מלחמה ברצועת עזה כתב עבאס כי "**תנועת ההתנגדות הפלסטינית בכללותה לא תהסס להקריב קורבנות ולהתמסר להגנת רצועת עזה**, "והוסיף כי ישראל "**תשלם מחיר כבד מאוד**". בהמשך פנה עבאס במישרין לחמאס והמליץ לה "**לדבוק במסמך החדש שלה ולהפוך אותו לתוכנית פעולה לאומית פלסטינית**". את דבריו חתם בהצגת השותפות הלאומית בין פתח, חמאס וכלל הפלגים הפלסטיניים כ"אפשרות ההגיונית, האחראית, הלאומית, האסלאמית והערבית היחידה", ובקריאה "**לשמר את ההתנגדות על כל כליה ואמצעיה כנכס לאומי, שבאמצעותו מנהלים את מערכת השחרור והעצמאות**".

-- הפוסט המקורי של מנסור עבאס הוא מיום 15.6.2017. ראו סקירה במחקר המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, המפנה לאותו פרסום ועומד על משמעות דבריו של עבאס ביחס לחמאס ול"התנגדות" המצורף לבקשה כ**נספח 17**.

51. נוסיף, כי חה"כ אימאן ח'טיב-יאסין, המוצבת כיום במקום החמישי ברשימה, פרסמה במהלך מבצע "שומר החומות" קריאה מפורשת לתמיכה בפעילות "סיוע 48", אותה עמותה המקושרת כאמור למפלגת רע"מ ולתנועה האיסלמית, ואשר כאמור מימנה ארגוני טרור והעומדת במרכז התשתית העובדתית המפורטת לעיל.

-- פוסט התמיכה וגיוס הכספים דרך עמותת סיוע 48 שפרסמה חה"כ אימאן ח'טיב-יאסין מנסור מצורף לבקשה כ**נספח 18**.

52. **התבטאויות אלה מצטרפות לתשתית המפורטת לעיל בדבר עמדותיה המוצהרות של הרשימה והפעילות המיוחסת למערך הארגוני שבו היא פועלת, ואף תומכת באמצעים חומריים בארגוני טרור שהוצאו מחוץ לחוק, לרבות ארגונים הקשורים לארגון הטרור חמאס.**

---

[8] זמין לצפייה ב-N12: https://www.mako.co.il/news-israel-elections/2026/Article-12c9bd7e75270a1027.htm?utm

ד. <u>פסילה לפי סעיף 7א(א)(1) בגין שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית</u>

53. מצעה הרשמי של רע"מ, שאותו פרסמה בעבר, הציג תפיסה סדורה וברורה באשר לדמותה החוקתית והלאומית הרצויה לשיטתה של מדינת ישראל. בראש ובראשונה, מצעה של רע"מ ביקש לקדם את "סיום הכיבוש הישראלי והקמת מדינה פלסטינית ובירתה ירושלים המזרחית"; "פינוי ההתנחלויות"; "**הפסקת ... ייהוד ירושלים**"; "מתן זכות השבות לפליטים הפלסטינים"; "**שחרור כל האסירים הפלסטינים**."; "**נסיגת ישראל מכל האדמות** הערביות הכבושות מאז 1967 כולל הגולן הסורי ודרום לבנון; "חיזוק הדמוקרטיה בישראל שצריכה להיות **מדינת כל אזרחיה**."; "**שינוי הסמלים במדינה**"; "ביטול חוק השבות הגזעני"; "**ושחרור כל האסירים הפוליטיים**"; כך כלשון מצעה של רע"מ.

54. לצורך ניתוח המצע על פי התיבה "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", נפנה לפסיקת בית המשפט העליון ב**עניין בל"ד** (שאוזכר לעיל):

> "אמות המידה הנ"ל יושמו על-ידי בית משפט זה בעניין טיבי, אשר דן, בין היתר, בערעורה של בל"ד על החלטת ועדת הבחירות לכנסת ה-16 למנוע מרשימתה להתמודד בבחירות לכנסת, בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כבענייננו. בית המשפט פסק, בדעת רוב, שהראיות שהוצגו מלמדות כי שאיפתו של העומד בראש רשימת בל"ד לכנסת, חבר הכנסת עזמי בשארה, כי מדינת ישראל תהיה "**מדינת כל אזרחיה**", "**מתקרבת באופן מסוכן לאפשרות השוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית**, עם זאת אין בפנינו ראיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות כי הגבול נחצה" (בפסקה 46 לפסק דינו של הנשיא ברק). זאת, בין היתר, בשים לב לכך שבשארה לא דרש **לבטל את חוק השבות, התש"י-1950**; וכי לא נמצאה **התנגדות לחגיה ולסמליה של המדינה כמשקפים את תקומת העם היהודי**. נקבע אפוא כי מעשי בשארה עולים בקנה אחד עם ההגדרה הגרעינית של מדינת ישראל כמדינה יהודית (פסקה 41 לפסק דינו של הנשיא ברק), וכי בנסיבות אלו אין למנוע מרשימת בל"ד מלהשתתף בבחירות. יצוין כי מנגד, דעת המיעוט בפסק הדין הייתה כי הראיות שהוצגו עומדות באמות המידה שגובשו בפסיקה באשר לטיב הראיות הדרושות בנושא (ראו, למשל, בפסקה 6 לחוות דעתה של השופטת (בדימ') ט' שטרסברג-כהן).
>
> 8. גם בעניין כסיף שב בית משפט זה ודן, בין היתר, בערעור שהגישה רשימת המועמדים המשותפת למפלגות רע"מ ובל"ד, על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 למנוע ממנה להתמודד בבחירות, בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הראייה המרכזית העדכנית שהוצגה

בהקשר הנ"ל לפני בית המשפט בעניין כסיף הייתה **הצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה**, שביקשו חברי הכנסת מטעם בל"ד בכנסת ה-20 להניח על שולחן הכנסת (להלן: הצעת החוק). בין השאר, בהצעת החוק נוסחו התנאים לרכישת אזרחות ישראלית, אשר מהם עלה כי רכישת אזרחות מכוח **עקרון השבות תתבטל**; וצוין בה כי יש **לקבוע מחדש את סמלי המדינה וההמנון** (באופן השולל את העיקרון שלפיו "עיקר סמליה" של המדינה ישקפו את תקומתו הלאומית של העם היהודי; ראו שם, בפסקה 58). בסופו של דבר, הצעת החוק לא הונחה על שולחן הכנסת, בשל החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר זאת; ובעקבות זאת הגישו חברי בל"ד בכנסת ה-20 עתירה לבית משפט זה נגד החלטת נשיאות הכנסת כאמור, כשבמסגרת העתירה צוין במפורש כי הצעת החוק תואמת את מצעה של בל"ד (בג"ץ 4552/18 זחאלקה נ' יו"ר הכנסת [פורסם בנבו] (30.12.2018); להלן: עתירת בל"ד).

9. לנוכח האמור, בעניין כסיף נקבע כי "**אין מי שיחלוק על כך שהצעת החוק הנ"ל על מכלול הסעיפים שבה, מבטאת שלילה של המאפיינים הגרעיניים ולו המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית שעליהם עמד בית משפט זה בעניין** טיבי" (בפסקה 58 לפסק דינה של הנשיאה חיות)

... למעשה, כאמור, אף דעת הרוב בעניין כסיף סברה כי יש בהצעת חוק יסוד: מדינת כל אזרחיה שהגישה בל"ד, משום שלילת המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כפי שאלה נקבעו בפסיקה, כמפורט לעיל. כאמור, מהצעת החוק עלה כי רכישת אזרחות מכוח חוק השבות תתבטל, וכי היא שוללת את העיקרון שלפיו עיקר סמלי המדינה ישקפו את תקומתו הלאומית של העם היהודי. חברי הכנסת של בל"ד בשעתו אף הגדילו לעשות והצהירו במפורש, על גבי עתירה שהוגשה לבית משפט זה, כי הצעת החוק משקפת את מצעה של בל"ד. לגישתי, די היה אפוא בהצעת החוק ובעתירה שהגישה בל"ד, שם צוין, כאמור, כי הצעת החוק תואמת את מצעה, כדי לעמוד ברף שקבע בית משפט זה לצורך גיבוש עילות הפסילה שבסעיף 7א לחוק היסוד. כך, הצעת החוק והעתירה לימדו, בהצהרות מפורשות, כי שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית היא מטרה דומיננטית של הרשימה, וכי בל"ד פועלת להגשמתה באופן אקטיבי. ראיות אלו הן ברורות, חד משמעיות ומשכנעות, ומדברות בעד עצמן."

55. דברים אלו יפים בענייננו ביתר שאת. מטרותיה המוצהרות בעבר של רע"מ במסגרת המצע, מוצאות דרכן אף לפעילותה הפרלמנטרית בכנסת, ובמיוחד בשנים האחרונות.

56. כך למשל, בשנת 2020 במהלך הכנסת ה-23, הגישו חלק מחברי רשימת רע"מ ויושב הראש חה"כ מנסור עבאס, בהיותם חלק מהרשימה המשותפת בשיתוף עם חברי כנסת ממפלגות ערביות נוספות, את **הצעת חוק-יסוד: מדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת פ/1599/23**.

57. בהצעת חוק יסוד זו, ניתן למצוא את ניסיונם של חברי הכנסת, וביניהן כאמור רע"מ והעומד בראשה, להוציא מן הכוח אל הפועל את האידיאולוגיה הקיצונית והפסולה - **לשלילת אופיה היהודי של מדינת ישראל ולשלילת מאפייניה הגרעיניים והבסיסיים ביותר של המדינה היהודית**.

בהצעת חוק יסוד זו, באים לידי ביטוי עיקרי מצעה של רע"מ, לרבות הגדרת המדינה "**מדינת כל אזרחיה**" (סעיפים 1, 2, 3, 4 להצעת חוק היסוד), "פינוי ההתנחלויות" ו-"**נסיגת ישראל מכל האדמות** הערביות הכבושות מאז 1967 כולל הגולן הסורי ודרום לבנון" (סעיף 5 להצעת חוק היסוד), "**שינוי הסמלים במדינה**" (סעיפים 6 ו-7 להצעת חוק היסוד), ו-"ביטול חוק השבות " (סעיפים 8 ו-11 להצעת חוק היסוד).

-- הצעת חוק-יסוד: מדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת פ/1599/23 מצורפת לבקשה כ**נספח 19**.

השוואת הצעת חוק היסוד האמורה, אל מול הוראותיה של הצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה, זו ששופטי בית המשפט העליון ראו בחומרה כה רבה ככזו שיש בה "**שלילה של המאפיינים הגרעיניים ולו המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית**" ושעומדת בעילות הפסילה בחוק היסוד -- מעלה את המסקנה, כי הצעת חוק-יסוד: מדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת שהוגשה על ידי חברי רשימת רע"מ, אף חמורה בהרבה.

-- הצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה מצורפת לבקשה כ**נספח 20**.

58. לצד המצע, שמלווה כאמור גם בפעילות פרלמנטרית ואף בפעילות אזרחית בשטח באמצעות העמותות שנסקרו, לאורך השנים התבטאו ראשי הרשימה ומועמדיה בסוגיות הנוגעות לאופייה של מדינת ישראל, לזהותה הלאומית של המדינה ולשלילת יהודיות המדינה. גם התבטאויותיהם של מועמדי רע"מ במהלך הכנסת האחרונה מלמדות על המשך ביטוין של עמדות הנוגעות לזהותה של המדינה, למאבק הפלסטיני וליחס לארגוני הטרור.

59. ביום 26.8.2026, פרסם יו"ר הרשימה חה"כ מנסור עבאס, את עמדותיו ביחס להיות המדינה, מדינה יהודית ואמר: "**יהודיות המדינה היא מציאות קיימת שנכפתה עלינו, ולא אנחנו בחרנו בה. זו בחירתו של הרוב היהודי ואינה דרישה שלנו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל אותה הלכה למעשה, שאם לא כן הן ייפסלו בבחירות לפרלמנט ולרשויות המקומיות**". זוהי עמדתו הפומבית, שהוא מקבל את המדינה כמדינה יהודית - רק על מנת שלא ייפסל. בנוסף, שפך את ליבו באותו פוסט, ופנה לציבור הערבי ש"ידון אותו לכף זכות" ויקרא בדבריו את המשמעות ההפוכה לדברים שהוא מבטא לנו – הציבורי היהודי ישראלי. וכי הוא נאמן לנרטיב הפלסטיני.

-- סיקור כאן בעניין 'מנסור עבאס -- יהדותה של המדינה היא מציאות כפויה, המפלגות הערביות נאלצו לקבל אותה בפועל', וכן הפרסום מיום 26.8.2026 במקור ובתרגומו, מצורפים לבקשה כ**נספח 21**.

60. הדברים באים לידי ביטוי לא רק בהצהרתו המפורשת של עבאס מאוגוסט 2026 בדבר קבלתה המאולצת של יהדות המדינה, אלא גם בהתבטאויות של בכירי הרשימה ביחס לירושלים, להר הבית, לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולזהות הלאומית הפלסטינית.

61. בעוד שבשיח הפוליטי הישראלי עבאס מבקש בשנים האחרונות להציג את רע"ם כמפלגה פרגמטית המבקשת להשתלב במוסדות המדינה, ביחס למקום הקדוש ביותר לעם היהודי הוא ובכירי רשימתו מוסיפים להציג עמדה השוללת, הלכה למעשה, **כל זיקה ריבונית יהודית**. כך, בדיון במליאת הכנסת ביום 24.7.2024. באותה ישיבת מליאה הציג ח"כ ואליד אלהואשלה, המוצב ברשימת רע"ם לכנסת ה-26, עמדה מפורשת - "**אני אומר לו באופן ברור שכל השטח בתוך מסגד אל -אקצא המבורך, 144 דונם, שייך למוסלמים בלבד, ולא שייך לבן גביר, אפילו לא גרגר אדמה בתוך תחום מסגד אל -אקצא המבורך.**" דברים אלה מקבלים משמעות נוספת כאשר הם נקראים לצד מצעה הרשמי של רע"ם, שלא מסתפק בתמיכה במדינה פלסטינית, אלא דורש כי בירתה תהיה **ירושלים המזרחית**, קורא להפסקת "ייהוד ירושלים", להצבת גבולות 1967, דורש להפוך את ישראל ל"מדינת כל אזרחיה", לשנות את סמלי המדינה, לבטל את חוק השבות ולממש את זכות השיבה הפלסטינית.

-- דברי הכנסת מיום 24.7.2024 מצורף לבקשה כ**נספח 22**.

62. לכך יש להוסיף את הזיקה המתמשכת של רע"ם לפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. חשיבותה של זיקה זו לענייננו אינה רק ארגונית. סוגיית אל-אקצא וירושלים תופסת מקום מרכזי בתפיסתה ובפעילותה של התנועה האסלאמית על פלגיה. ישנה לכאורה אבחנה בין הפלג הדרומי לבין הפלג הצפוני שהוצא מחוץ לחוק, אולם חומרי המדינה ביחס לפלג הצפוני שהיוו בסיס לקבלת ההחלטה להוצאתו מחוץ לחוק, מלמדים על המקום המרכזי שתפסה סוגיית הר הבית בפעילות התנועה: המדינה תיארה פעילות של גורמים בתנועה כ"גורם מתסיס על רקע האירועים בהר הבית", וכן פירטה שורה של מוסדות ופעילויות הקשורים לאל-אקצא שהוצאו מחוץ לחוק בשנים 2008–2015.

-- מסמך הרקע ששימש את הקבינט המדיני בטחוני בהחלטתו ביחס לפלג הצפוני של התנועה האיסלמית מצורף לבקשה כ**נספח 23**.

63. הפלג הדרומי ורע"מ בוחרים ברטוריקה מתוחכמת ומטעה, אך מתחת לפני השטח, האידיאולוגיות שלהן – כמעט זהות. כפי שחה"כ עבאס הודה – על מנת להתחקות אחר כוונותיו, אין די בקריאת דבריו כלשונם, אלא יש בדבריו משמעויות נסתרות, המכוונות לנרטיב הפלסיטיני במלואו – שאותו לא זנח.

64. בהקשר זה יש להזכיר את התבטאויותיו הקודמות של יו"ר הרשימה חה"כ מנסור עבאס בטרם כהונתו כחבר הכנסת, בזיקה להכרזה האמורה ובהתנגדות נחרצת אליה בעת היותו

סגן יו"ר התנועה האיסלמית, שאמר: "**אין לכם זכות במסגד אל-אקצא המבורך, ואין לכם זכות ברחבת אל-בוראק, ואין לכם זכות בעיר אל-קודס. אתם פולשים בארץ הזו.**"; כלומר, לדבריו ליהודים אין כל זכות בהר הבית, ברחבת הכותל המערבי, ובכלל בעיר ירושלים, אלא היהודים מבחינתו הם פולשים בארץ ישראל כולה.

הסרטון פורסם על ידי - התנועה האיסלמית[9] ודבריו אלו של מנסור עבאס נאמרו בעת היותו סגן יו"ר התנועה האיסלמית. וכך תואר הסרטון על ידי התנועה האיסלמית (בתרגום): "התנועה האיסלמית - הפנים הפלסטיני; ד"ר מנסור עבאס, סגן יו"ר התנועה האיסלמית; ממשלת ישראל לא תוכל, באמצעות החלטה זו, לפזר את שורותינו או לפלג אותנו #הוצאת_התנועה_האסלאמית_אל_מחוץ_לחוק" / "#איסור_התנועה_האסלאמית".

65. מעבר לכך, ליו"ר רשימת רע"מ חה"כ מנסור עבאס, עבר של התבטאויות חמורות רבות, שיש בהן תמיכה בטרור או מאבק מזוין כנגד מדינת ישראל, וכן שלילת מדינת ישראל כמדינת היהודים, והיותה מדינה יהודית ודמוקרטית. בין היתר אמר: "**באנו מתוך הפנים הפלסטיני כדי להדגיש שהסוגייה שלנו אחת ושהאויב שלנו גוזל אדמתנו והכובש שלה אחד**"; "... **והכל מתכנס את המטרה העיקרית שמירה על העיר ירושלים כעיר ערבית אסלאמית ופלסטינית**"; "**הסתירה הראשית שלנו עם האויב הציוני**"; "**השייח ראאד סלאח אנחנו איתך מאוחדים יציבים בדרך הולכים בחרותו של אללה**". השייח ראאד סלאח הוא שהנהיג את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ושהורשע בטרור.

-- קובץ סרטונים של ראיונות והתבטאויות יו"ר רשימת רע"מ חה"כ מנסור עבאס מצורף באמצעי דיגיטלי לבקשה כ**נספח 24**.

66. דברים חמורים אלו, מתכתבים עם מצעה של רע"מ, בין היתר, ביחס ל"סיום הכיבוש הישראלי והקמת מדינה פלסטינית ובירתה ירושלים המזרחית"; "**הפסקת ... ייהוד ירושלים**"; "**נסיגת ישראל מכל האדמות** הערביות הכבושות מאז 1967 כולל הגולן הסורי ודרום לבנון".

67. למעלה מן הצורך (שכן עניינו חורג הרבה מעבר להתבטאויות בלבד), המחוקק-מכונן הביע דעתו המפורשת כי די בהתבטאויות השוללות את שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או בתמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל כדי לעלות לכדי עילת פסילה; וזאת בפרט בהוספת התיבה "לרבות בהתבטאויותיו", ור' בעניין זה את סקירתו של כב' השופט מינץ (שהיה בדעת מיעוט) בעניין כסיף:

---

[9] הסרטון זמין לצפייה בעמוד הפייסבוק של התנועה האיסלמית -
https://www.facebook.com/islammov1948/videos/759600317483158

"הרצון למנוע שימוש בכלים דמוקרטיים לקידום מטרות אנטי-דמוקרטיות החותרות תחת קיום המדינה הוא שעמד בבסיס חקיקת סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת (להלן גם: חוק היסוד), אשר לו נוספו תיקונים שונים במהלך השנים. האחרון שבהם, משנת 2017 (חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 46), התשע"ז-2017 (להלן: תיקון מס' 46)), הבהיר כי פסילת מועמד תיעשה אם יש במטרותיו או במעשיו, "לרבות בהתבטאויותיו", שלילת קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל. המחוקק אמר אפוא את דברו, והגדיר את גבולותיה של הזכות לבחור ולהיבחר לאור קיומם של עקרונות בסיסיים וחיוניים ביותר לקיומה של המדינה."

68. לכל האמור מצטרף מישור הפעילות המוסדית באמצעות העמותות כפי שתואר זה מכבר. מכלול הראיות הללו מאפשר לקרוא את השינוי שעברה רע"ם בשנים האחרונות. אמנם רע"ם למדה להשתלב במשחק הפרלמנטרי הישראלי. אך השתלבותה זו אינה משקפת שום שינוי במטרות היסוד של הרשימה, או התאמה של האמצעים, השפה והאסטרטגיה למסגרת המשפטית שבתוכה היא מבקשת לפעול. להיפך – **יו"ר הרשימה עצמו הצהיר כי כל הצהרותיו מותנו לשם הכשרת ריצתו לכנסת ומניעת פסילתו**.

69. המצע, הפעילות הפרלמנטרית, ההתבטאויות וממצאי הפיקוח החדשים מציבים תשתית משמעותית לטענה כי **הפרגמטיזם הפוליטי אינו מלמד על שום שינוי בתכלית האידיאולוגית, אלא אך ורק על שינוי בדרך שבה היא מקודמת ומוצגת, באופן שהוא מסוכן בהרבה**.

ה. <u>סוף דבר</u>

70. התמונה העולה מן המקובץ היא ברורה. מכלול הראיות שמוצג בבקשה זו, מלמד על מטרותיה הפסולות של רע"ם, על מעשיה ועל פעילותם של העומדים בראשה, ומבסס את עילות הפסילה הקבועות בסעיפים 7א(א)(1) ו-7א(א)(3) לחוק-יסוד: הכנסת. הראיות נפרשות על פני שנים, משלימות זו את זו ומציגות רצף אידיאולוגי, פוליטי, פרלמנטרי ומוסדי.

71. במישור הנוגע **לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית**, מצעה הרשמי של רע"ם מציג תפיסה המבקשת לעצב מחדש את מאפייניה הלאומיים הגרעיניים של המדינה: הפיכתה ל"מדינת כל אזרחיה", ביטול חוק השבות, שינוי סמלי המדינה ומימוש זכות השיבה הפלסטינית. תפיסה זו קיבלה ביטוי מעשי **בפעילות פרלמנטרית** לקידום הסדר חוקתי התואם עקרונות אלה, והיא משתלבת **בהתבטאויותיהם** של יו"ר הרשימה ובכיריה ביחס ליהודיות המדינה, לירושלים ולהר הבית. דבריו העדכניים של יו"ר רע"ם, שלפיהם יהודיות המדינה היא "מציאות קיימת שנכפתה עלינו" וכי המפלגות הערביות קיבלו אותה הלכה למעשה **כדי שיוכלו להתמודד בבחירות**, מעניקים משנה תוקף לקריאת הראיות כמכלול ולקריאה חשדנית ביותר של הצהרותיהם.

72. במישור הנוגע **לתמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל**, הונחה תשתית משמעותית המשלבת את הזיקה הארגונית והפרסונלית שבין רע"ם, התנועה האסלאמית ועמותת סיוע 48, עם ממצאים רשמיים ועדכניים מטעם משרד המשפטים ובתי המשפט בדבר פעילות עמותות המקושרות לרע"ם, העברת כספים לארגוני טרור מוכרזים או לגופים שקיים לגביהם חשד משמעותי לזיקה לארגון הטרור חמאס ולפעילות במדינות אויב.

73. מכלול הראיות שהונח בפני הוועדה מקים את אותה "מסה קריטית" של ראיות ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות הנדרשת לפי פסיקת בית המשפט העליון, ומלמד כי במטרותיה ובמעשיה של רשימת רע"ם מתקיימות עילות הפסילה הקבועות בסעיפים 7א(א)(1) ו-7א(א)(3) לחוק-יסוד: הכנסת.

74. סעיף 7א לחוק היסוד מבטא את נקודת האיזון שקבע המכונן בין הזכות החוקתית לבחור ולהיבחר לבין **זכותה של הדמוקרטיה הישראלית להגן על מאפייניה הגרעיניים** ועל עצם קיומה. הרף המחמיר שנקבע בפסיקה מעניק לזכות להיבחר את ההגנה הראויה לה; בהתקיים אותו רף, הוראת סעיף 7א לחוק היסוד מחייבת את הפעלת ההגנה שהמכונן קבע – פסילת אותה רשימה. התשתית המונחת בבקשה זו מקיימת את אותו רף מחמיר.

75. אשר על כן, מתבקשת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 להפעיל את הסמכות שהופקדה בידיה מכוח סעיף 63 לחוק הבחירות לכנסת ולקבוע כי רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26.

76. לבקשה מצורף תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה. חומר הראיות שעליו נסמכת הבקשה מוגש בקובץ ראיות נפרד, ערוך וממוספר בהתאם לנוהל הטיפול בבקשות פסילה לפי סעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת, התשפ"ו–2026.

אילן בומבך, עו"ד
ב"כ הליכוד

מצהיר

אני הח"מ, מר אופיר כץ, נושא ת.ז. מס' [redacted] לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני תושב ישראל ולמעלה מגיל 18.
2. הנני מכהן כחבר הכנסת ה-25 מטעם סיעת הליכוד ומשמש כיו"ר סייעת הליכוד ויו"ר הקואליציה.
3. אני נותן תצהירי זה בתמיכה לבקשת הליכוד – תנועה לאומית ליברלית לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 לקבוע כי רשימת רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת לכנסת ה-26 (מספר מפלגה 59-900034-6) מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 מכוח הוראות סעיפים 7א(א)(1) ו-7א(א)(3) לחוק- יסוד הכנסת.
4. הנני מצהיר ומאשר כי העובדות המפורטות בבקשה נכונות לפי מיטב ידיעתי וכי הטיעונים המשפטיים בבקשה נכונים, לפי מיטב ידיעתי ואמנותי ועל פי ייעוץ משפטי שקיבלתי.
5. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אופיר כץ

אישור

הנני מאשרת כי ביום 14.5.2026 הופיע בפניי, עו"ד וורונה קים, מ.ר 105764, באמצעות היוועדות חזותית מר אופיר כץ, ת.ז. [redacted]. ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי מצויה במדינת ישראל בזמן החתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו.

קים וורונה , עו"ד